大同汇农阳和投资建设有限公司阳高高标准农田建设项目“5.17”一般车辆伤害死亡事故调查报告

阳高县政府事故调查组

2024年 10月 12日

目 录

报告开篇和事故性质认定 1
一 、事故基本情况 2
（ 一 ）事故发生单位及相关单位概况 2
(二)事故发生单位及相关单位安全管理情况 4
(三)事故发生经过 5
(四)事故现场情况 6
（ 五 ）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（ 一 ）事故信息接报及响应情况 7
(二)事故现场应急处置及医疗善后情况 7
（ 三 ）事故应急处置评估 8
三 、事故原因分析 8
（ 一 ）直接原因分析 8
（ 二 ）事故相关检验检测和鉴定情况 9
(三)其他可能因素排除 9
（ 四 ）间接原因分析 10
四 、有关责任单位存在的主要问题 10
（ 一)事故单位 10
（ 二 ）有关监管部门 10
(三)地方党委政府 11
五 、对事故责任人和事故单位的处理意见 12
（ 一 ）建议免于追究责任人员 12
(二)对有关公职人员的处理建议 12
(三)对县农业农村局的处理建议 13
(四)对罗文皂镇政府的处理建议 13
（ 五 ）对事故有关责任人员的处理建议 13
（ 六 ）对责任单位的行政处罚建议 14
六 、事故主要教训 15
七 、事故整改和防范措施 15
（ 一 ）开展事故警示教育 15
(二)狠抓安全专项整治 16
（ 三 ）压实企业主体责任 16

大同汇农阳和投资建设有限公司阳高高标准农田建设项目“5.17”一般车辆伤害死亡事故调查报告

2024年5月17日15时30分，位于阳高县罗文皂镇罗文皂村的大同汇农阳和投资建设有限公司阳高高标准农田建设项目工地发生一起车辆伤害死亡1人事故，直接经济损失约147.21万元。

事故发生后，县政府领导高度重视，及时作出重要批示，就事故救援、事故调查、事故性质认定、善后处置等工作提出了具体要求。依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和大同市安全生产委员会《关于对阳高县“5.17”车辆伤害事故和“5.17”高空坠落事故挂牌督办的通知》（同安函〔2024〕8号)精神，经阳高县人民政府批准，2024年5月28日成立了由县人民政府办公室、县应急管理局、公安局、人社局、县农业农村局、县总工会、罗文皂镇人民政府等相关人员组成、并邀请县纪委监委、县检察院有关人员参加的“5.17”车辆伤害事故调查组(以下简称事故调查组)。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则。通过现场勘查、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责

任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，“5.17”事故是一起因员工违反劳动纪律造成的生产安全责任事故，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及相关单位概况

1事故发生单位概况

事故发生在大同汇农阳和投资建设有限公司阳高高标准农田建设项目罗文皂村建设工地。该项目由大同泰瑞集团建设有限公司负责施工总承包，劳务分包单位是大同市广立建筑劳务有限公司。

大同市广立建筑劳务有限公司(以下简称广立公司)成立于2022年1月24日，统一社会信用代码91140200MA7Y58WJ9Y,

法人代表罗文广，注册资本1008万元，住所位于大同市平城区文兴街瑞兴花园45号商铺二层3号。该企业持有建筑业企业劳务施工资质证书，证书编号D314139543，有效期至2027年7月18日，发证机关大同市行政审批管理局。安全生产许可证编号为(晋)JZ安许证字[2024]020010,有效期至2027年2月28日，发证机关山西省住房和城乡建设厅。

2相关单位情况

(1)大同泰瑞集团建设有限公司(以下简称泰瑞公司)成立于2009年8月16日，统一社会信用代码：91140200719865750J,登记机关：大同市行政审批服务管理局。

注册地址位于山西省大同市开发区纬二路，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为刘安平，公司注册资本38300万人民币。主要经营范围包括：工程总承包业务与项目 管理业务、建筑工程施工总承包等。泰瑞公司持有建筑企业建筑 工程施工总承包特级资质证书，证书编号：D1140784BB,有 效 期至 2028年 12月 31日，发证机关：中华人民共和国住房和城 乡建设部。安全生产许可证编号：(晋)JZ 安许证字〔2012〕 000064,有效期至 2026年 09月 01日，发证机关：山西省住房和 城乡建设厅。

(2)大同汇农阳和投资建设有限公司(以下简称汇农公司),是国有全资控股公司(大同市农业发展集团有限公司占股 51%,阳高县阳和国有资产经营有限公司占股 49%),成立于 2023年07月29日，统一社会信用代码为：91140221MACRC6HC1Q,地址 位于山西省大同市阳高县大白登镇小白登村北500米(阳高县年 年鸿农牧科技有限公司院内),企业类型为其他有限责任公司， 法定代表人为王建军，注册资本壹亿圆整，经营范围：土地整治 服务、农业专业及辅助性活动、灌溉服务、水污染治理、工程管 理服务、土壤污染治理与修复服务、生态恢复及生态保护服务等。 登记机关为阳高县行政审批服务管理局。

3项目建设及运行情况

2023年9月，汇农公司与泰瑞公司签订了阳高县五乡镇高 标准农田新建、改造提升建设项目施工合同，由泰瑞公司总承包

负责该项目工程建设，合同总金额2369037亿元，工期1年，具体包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉排水工程田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、农田输配电工程科技推广措施等。承包合同中明确了合同双方在安全管理方面的权利和义务。

2023年10月18日，泰瑞公司与广立公司签订了劳务分包合同，将其中罗文皂村高标准农田建设项目中农田道路建设的劳务作业分包给了广立公司，合同编号为TRYGGBZNTJSXM-LW-2023-0010，劳务分包总价2665846元，工期360天。分包合同明确了双方在安全管理方面的权利和义务。

2024年5月15日，广立公司进驻施工现场开始施工作业。

(二)事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.事故发生单位安全管理情况

大同市广立建筑劳务有限公司在阳高县罗文皂镇罗文皂村设有项目部，项目负责人是安东，持有项目负责人资格证书。项目部制定有安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程，对有关从业人员进行了安全教育培训和安全技术交底，开展了安全检查和隐患排查治理，有班前会和日常安全检查记录等。

2.相关单位安全管理情况

泰瑞公司设有阳高县高标准农田建设项目部，项目主要负责人、安全管理人员均持证上岗，制定有项目部安全生产责任制、

安全管理规章制度和操作规程及项目施工组织设计和施工方案，进行了施工安全检查和隐患排查治理，开展了安全培训教育，组织了施工安全技术交底和班前会活动。对劳务分包单位广立公司的施工活动和安全生产工作进行了统一协调管理和监督检查。事故调查未发现泰瑞公司在安全管理方面的问题。

(三)事故发生经过

2024年5月17日14时，广立公司项目部现场指挥人员王东晖带领助手赵兴云和平地机司机韩福到达罗文皂村东的项目工地开始工作，具体任务分工是：韩福驾驶平地机自南向北平整道路基层，王东晖负责作业指挥，赵兴云在南面路口看守。平地机的作业程序是前进与后退作业交替进行。15时30分，罗文皂村村民师守珍驾驶着电动三轮车要进入施工路段，赵兴云下车阻拦没拦住，师守珍开车闯进去了，赵兴云步行在后面追赶没追上。这时平地机已平整了大约50多米路基，王东晖因故离开了作业现场。司机韩福进行后退作业时，发现车辆不对劲，就停车下来检查，看到平地机尾部有一个三轮车侧翻过来了，三轮车方向机下面挤压着个人，侧着身子，他赶快叫人，很快王东晖和赵兴云跑过来了。他们立即拨打120急救电话，120回复说急救车正忙着，王东晖就让赵兴云开着私家车拉着伤者师守珍送往阳高县人民医院，韩福陪同。伤者于15时50分左右到

达医院，医院急诊医生给予了积极救治，终因伤势严重抢救无效死亡，死亡时间2024年5月17日17时05分。

（四）事故现场情况

事故现场位于阳高县罗文皂镇罗文皂村东的2号高标准农 田建设工地。主要建设内容为田间道路修建。该路段南北向布置， 长 1590m，宽 5.7m，道路平直，没有坡道、弯道。事发地点距道 路南端 50m。现场有平地机一辆，车头朝北，位于道路中间靠右 位置，车尾左右两侧距地面约 75cm 处有明显擦撞痕迹。平地机 南面 40cm 处的地面有一处血迹，南面约 2m 处有一辆电动三轮 车，没有牌照，车头朝向东南，车身向右侧翻，整车已被明显自 左向右挤压变形，左方向把手折弯变形，后视镜有明显擦痕，附 近地面散落有矿泉水瓶、手套、胶鞋等杂物。









(五)人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者师守珍，男，身份证号：142121******0558。事故直接经济损失147.21万元，其中医疗费用0.2万元，丧葬及抚恤费用、补助及救济费用、赔偿费用共计90万元，事故处理的事务性费用(尸体检验)2万元，财产损失0.5万元，事故罚款54.51万元。

二、事故应急处置及评估情况

(一)事故信息接报及响应情况

2024年5月17日18时16分，阳高县应急管理局接到110报警中心通报，罗文皂镇罗文皂村东高标准农田2号路段发生一起事故。事故简要情况是：2024年5月17日15时30分，位于罗文皂镇罗文皂村东的高标准农田建设项目施工中，平地机倒车作业时与一辆三轮车相撞造成1人受伤，17时05分经医生确认死亡。接报后，县应急管理局经初步核实后立即向县委县政府报告了事故情况。同时向市委市政府和上级应急管理部门报告了事故情况。

(二)事故现场应急处置及医疗善后情况

1事故现场应急处置情况

县委县政府接到事故报告后，立即成立了由县应急、公安等部门和罗文皂镇人民政府有关负责人组成的“5.17”事故应急处

置组，主要领导指示要全力做好事故现场处置、伤员救治和家属安抚工作，县委常委常务副县长兰学欣坐镇一线指挥调度，县有

关部门和罗文皂镇负责人立即赶赴现场进行了处置，安抚了死者家属，维护了现场秩序，没有次生灾害发生。事故现场处置平稳有序。

2医疗救治情况

事故发生后，现场人员和医院医护人员对伤者师守珍进行了积极救治，由于伤势严重，伤者经抢救无效死亡。

3善后情况

在事故善后组的大力协调下，事故单位与家属积极沟通，做好善后安抚工作，取得了家属谅解，于事故后的第三天即2024年5月20日双方达成了赔偿协议，并于当日向死者家属支付了全部赔偿款。

(三)事故应急处置评估

接到事故报告后，县有关部门根据车辆事故的特点，采取了有针对性的现场处置措施，应急处置积极有序，没有次生灾害和不良社情舆情影响。

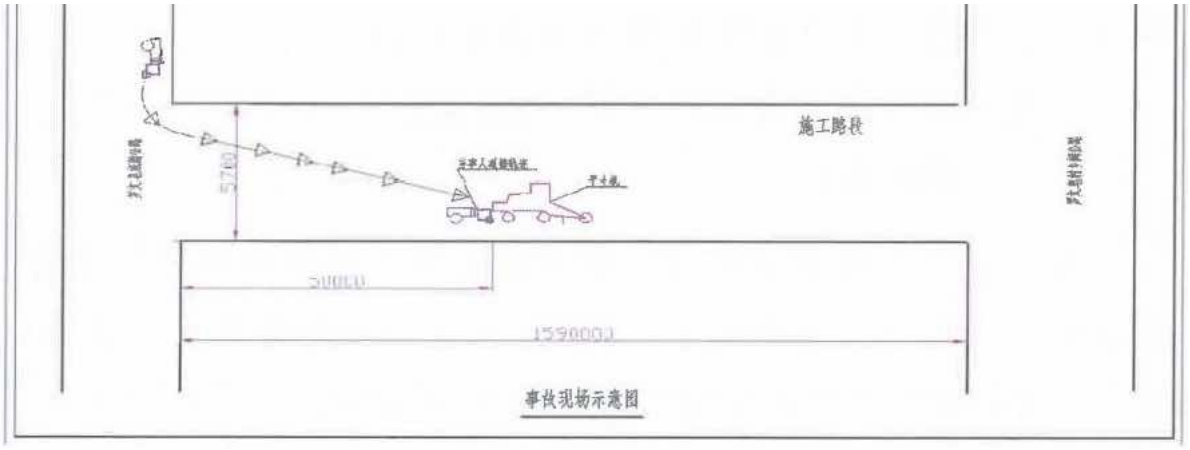
三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故发生后，事故调查组工作人员对事故现场进行了认真勘查，对事故相关人员进行了询问，对死者伤情进行了医学鉴定，科学分析，综合研判后认定造成这起事故的直接原因是：罗文皂

村村民师守珍不听劝阻，驾驶电动三轮车擅自闯入施工工地，从后方接近正在作业的平地机，进入平地机司机视线盲区。平地机

作业指挥人员王东晖因故脱岗，未能及时发现并排除险情。正在倒车作业的平地机将师守珍连人带车压入车下，造成师守珍胸部腹部严重受伤，经抢救无效死亡。



（二）事故相关检验检测和鉴定情况

事故后，事故调查组工作人员会同有关专家对事故现场进行了认真勘查，对有关人员进行了询问，查实了三轮车驶入施工道路与平地机相撞，现场指挥人员脱岗等事实。

大同市公安司法鉴定中心出具了（同）公（司）鉴（法尸）字〔2024〕15号死者尸体法医学鉴定书（附件1），鉴定意见为车祸致内脏严重挫伤，肺脏、肝脏失血死亡。该中心持有山西省公安厅颁发的鉴定机构资格证书，证书编号晋公字〔2022〕051号，鉴定项目范围：法医类鉴定等。

综合上述证据及对事故当事人的询问情况、事故单位现场检查情况等，事故调查组科学分析，综合判定了事故发生的原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问当事人和其他有关资料分析，排除了刑事案件和其他突发灾害事件的可能。

（四）间接原因分析

劳务分包单位大同市广立建筑劳务有限公司未对施工现场实施严格管理，是造成事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

大同市广立建筑劳务有限公司未对施工现场实施严格管理。现场指挥人员违反劳动纪律，未对有关作业做出妥善安排就自行离岗，致使施工现场的突发险情未能及时排除。上述行为违反了《安全生产法》第四条[1]、第二十二条[2]、第四十四条[3]的规定，应对该起事故发生负责。

（二）有关监管部门

县农业农村局有关人员安全责任意识不强，未认真履行岗位监管职责，上述行为违反了《安全生产法》第十条[4]、第六十五

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故

应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第十条：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其

条[5]以及《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》（阳发〔2023〕25号）第五条[6]、第三十七条[7]的有关规定，应对事故发生负责。

（三）地方党委政府

罗文皂镇政府贯彻落实国家安全生产方针政策不到位，有关人员安全责任意识不强，未认真履行岗位监管职责，未按规定对高标准农田建设项目进行安全检查，上述行为违反了《安全生产法》第九条[8]以及《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》（阳发〔2023〕

他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第六十五条：应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：(一)进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；(二)对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应当给予行政处罚的行为，依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；(三)对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用；(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

[6]《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第五条：负有安全生产监督管理职责的部门(以下简称行业监管部门)依照有关法律法规规定，履行相关行业领域的安全监管职责，强化监管执法，依法查处违法违规行为。

[7]《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第三十七条：县农业农村局 1.负责农业农村领域工程建设安全监管和农村自建房指导和监督工作；2.负责种植业、畜牧业、渔

业、屠宰行业的安全管理工作；3.负责农药、种子、饲料、兽药、果蔬等领域的安全管理工作，指导农村生物质能源综合开发利用的安全管理工作；4.负责全县农业机械的安全监管工作，会同行政审批服务管理部门做好拖拉机、联合收割机的安全技术检验、牌证管理和农业机械驾驶操作人员的培训、考核、发证等工作，负责指导农业作业安全，配合有关部门依法查处农用机动车辆无牌无证、违法载人等行为；5.负责动植物疫病防控工作。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九条：国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，建立健全安全生产工作协调机制，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

25号)第十条[9]、第六十四条[10]的有关规定，应对事故发生负责。

五. 对事故责任人和事故单位的处理建议

(一)建议免于追究责任人员

师守珍，男，身份证号 142121*****0558,罗文皂村村民，不听劝阻，驾驶三轮车擅自闯入施工现场与正在作业的平地机相撞，对事故发生负主要责任，因死亡不再追究。

(二)对有关公职人员的处理建议

---

[9]《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第十条：坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任制。党委和政府主要负责人是本地区安全生产第一责任人，对本地区安全生产工作负总责。党委和政府主要负责人担任本级安全生产委员会主任。担任本级党委常委的常务副县长和乡(镇)党委委员的副乡(镇)长分管安全生产和应急管理工作，对本地区安全生产和应急管理工作全面负责。县委常委会其他成员和政府班子其他成员以及乡(镇)党政班子其它成员，对分管范围内的安全生产工作负领导责任。(一)各级党委应当履行下列安全生产工作职责：1.贯彻党中央、国务院以及上级党委关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规；2.县委常委会每季度至少一次、乡(镇)党委会每月至少一次研究安全生产工作，听取安全生产工作情况汇报，研究解决制约全县或全乡(镇)安全发展的深层次、根本性问题；3.加强负有安全生产监管职责部门的领导班子、监管机构、干部队伍建设；乡镇(社区)党委(党工委)应当明确1名党委班子成员分管安全生产工作，确定乡镇(社区)安全生产监督管理机构和专职人员；4.将习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神、安全生产方针政策和法律法规纳入党委理论学习中心组学习内容和干部培训内容，县委、乡镇(社区)党委(党工委)中心组每半年至少安排一次安全生产集体学习；5.对因发生生产安全事故被追究领导责任的地方党政领导干部，按照相关规定，取消考核评优和评选各类先进资格，不得晋升职务、级别或者重用任职；6.支持政府依法履行安全生产工作职责，发挥人大、政协对安全生产工作的监督作用，推动组织、宣传、政法、机构编制等部门支持保障安全生产工作；7.严格安全生产失职责任追究。责任追究应当依法依规、实事求是、客观公正，依据岗位职责、履职情况、履职条件等因素合理确定相应责任；8.强化安全生产宣传教育和舆论引导；动员社会各界积极参与、支持、监督安全生产工作。(二)各级政府应当履行下列安全生产工作职责：1.认真贯彻党中央、国务院以及上级党委、政府和本级党委关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规，研究制定安全生产工作措施；2.将安全生产工作纳入政府重要工作范围。把安全生产纳入经济社会发展总体规划，制定实施安全生产专项规划；3.坚持安全生产委员会会议制度，县政府主要负责人每季度、乡(镇)政府主要负责人每月至少组织召开一次会议，解决安全生产中的重难点问题，严格落实属地监管责任；4.健全安全生产责任目标考核体系，完善安全生产巡查制度，实施安全生产责任目标管理，组织开展安全生产巡查考核等工作；严格考核奖惩，督促各部门和下级政府严格落实责任，做到各司其职、

齐抓共管；5.加强安全生产监管保障能力建设，为安全生产监管工作提供必需的经费保障；进一步加强基层监管保障能力建设，改善基层监管执法装备和条件；6.组织开展安全生产专项整治，依法决定关闭不符合安全生产条件的生产经营单位；7.建立健全安全生产应急救援体系，健全安全生产应急指挥机构，制定完善生产安全事故应急预案，定期组织应急演练，领导和组织指挥事故应急救援工作；储备必要的应急救援装备和物资，并及时更新和补充；根据工作需要请示上级政府协调解放军和武警部队参加生产安全事故应急救援工作；8.依法组织事故调查处理及信息公开工作，督促相关部门和单位严格落实生产安全事故处理意见。

[10]《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》第六十四条：其它乡镇各乡(镇)行政区域内的生产经营单位，分别由单位所在地的乡(镇)人民政府负责监督管理。

1靳某，男，身份证号（略）,阳高农业农 村局三级主任科员，安全责任意识不强，未按规定督促检查高标 准农田建设项目施工安全管理工作，对事故发生负有监管责任， 建议移送县纪委监委处理。

2王某某，男，身份证号码：（略）,罗文皂 镇罗文皂村村委会主任，安全责任意识不强，未按规定督促检查 所辖建设项目施工安全管理工作，对事故发生负有监管责任，建 议移送县纪委监委处理。

3张某某，男，身份证号：（略）,罗文皂镇 镇人武部长，安全生产工作分管负责人。未按规定督促落实建设 项目安全监管责任，对罗文皂村的相关工作监督指导不力，对事 故发生负有监管责任，建议移送县纪委监委处理。

（三)对县农业农村局的处理建议

责令县农业农村局主要负责人袁海军代表县农业农村局向县政府做出深刻检查。

（四)对罗文皂镇政府的处理建议

责令罗文皂镇政府党委副书记、镇长董伟强代表罗文皂镇政府向县政府做出深刻检查。

（五)对事故有关责任人员的处理建议

1王某某，男，身份证号（略）,大同市广 立建筑劳务有限公司施工现场指挥人员，违反劳动纪律和平地机

操作规程，在平地机作业期间脱岗，未能及时发现并排除外来车辆接近施工车辆的险情，应对事故发生负责。上述行为违反了《安全生产法》第五十七条 m 的规定，建议由阳高县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条 12 的规定，处以其上年度收入 41280 元的 30%的罚款，合人民币 12384 元。

2.安某，男，身份证号（略），大同市广立建筑劳务有限公司主要负责人，未按规定对施工现场实施严格管理，事故当日未请假报备外出办事，且未安排现场负责人到场监督施工。对事故发生负有领导责任。上述行为违反了《安全生产法》第二十一条第一、二款的规定 13，建议由阳高县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一款 14 的规定，处以其上年度收入 56810 元的 40%的罚款，合人民币 22724 元。

(六)对责任单位的行政处罚建议

大同市广立建筑劳务有限公司未按规定对施工现场实施严格管理，应对事故发生负责，上述行为违反了《安全生产法》第四条 m、第二十二条 12、第四十四条 13 的规定，建议由阳高县应

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或

者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；

[13]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二款：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款5的规定，处以罚款人民币51万元。

六、事故主要教训

我县在今年5月17日一天内发生了两起生产安全死亡事故（“5.17”车辆伤害和“5.17”高空坠落事故),教训极为深刻。今年以来，农业和畜牧业建设项目大量上马，对全县安全生产工作提出了新的要求。企业安全生产主体责任不落实，安全发展理念树的不牢，对现代农业设施建设危险性认识不足，是造成5.17车辆伤害事故的主要原因。有关监管部门和属地政府没有坚持“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的方针和原则，没有适应新形势的需要，对所辖企业和建设项目实施严格管理。因此要切实加强安全宣传教育，加大安全生产责任追究力度，使各级各部门各单位牢固树立安全发展理念，进一步提高企业负责人和员工的安全意识和技能。县住建、农业、自然资源和规划、行政审批等部门要进一步加强对农业项目建设和运行的管理，细化工作任务，堵塞监管漏洞，坚决遏制各类事故发生。

七、事故整改和防范措施

(一)开展事故警示教育

5.17事故的发生，反映出我县部分行业领域企业安全主体

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

责任不落实，安全监管缺失等问题，为我们的安全生产工作敲响了警钟。各有关部门和单位要举一反三，深刻汲取事故教训，认真学习习近平总书记关于安全生产的指示批示精神，牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的安全发展理念，坚守安全生产底线。属地政府和各有关部门要按照《中共阳高县委阳高县人民政府印发<关于进一步完善安全生产责任体系的实施办法>的通知》（阳发〔2023〕25号）的规定，切实履行安全生产属地监管和部门监管职责，对所辖企业和建设项目实施严格监管。

（二）狠抓安全专项整治

全县各有关部门和单位要深刻汲取“5.17”事故教训，结合“治本攻坚三年行动”，对所辖区域和单位开展一次全面的事故隐患集中排查。一要加强乡镇、部门联动，及时摸清行业建设项目的底数，形成齐抓共管的合力。二要细化完善农业项目建设和运行的监管工作措施，落实监管责任，加强事中事后监管，扫除监管盲区。三要加强对平地机、装载机等厂内重型机动车辆的管理，落实管理责任，加强对管理人员、驾驶员、操作员的安全培训教育，提高相关人员的安全意识和技能，杜绝违规违章作业。

（三）压实企业主体责任

大同市广立建筑劳务有限公司要按照《安全生产法》等法律法规要求，进一步落实企业安全生产主体责任，加强安全生产教

育，加大安全考核力度，严格“劳动纪律、工作纪律”管理，确保岗位责任真正落实到位。